

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 유용 근저당권 배분배제로 조세 수익 확충
2. 소관부점 : 인천지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

인천지역본부 ◆◆◆◆팀은 위임기관으로부터 「국세징수법」 제103조 제1항 및 「지방세징수법」 제103조의3 제1항에 따라 공매대행 의뢰받은 압류 재산의 공매업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

위 팀은 2023. 8. 7. ☞☞구청으로부터 의뢰 받은 ○○○의 압류재산을 2023. 12. 18. 매각하고 2024. 1. 24. 배분기일 지정하였고 배분계산서 작성을 위하여 채권자들의 서류를 검토하던 중

근저당권자인 (주)♀♀은행의 근저당 관련 서류가 2016. 10. 여신거래 약정서만 제출되어 있는 사실을 확인하였다. 약정서 제출시점은 ◆◆◆ 세무서 압류(2008. 7. 30.)와 근저당권 이전(2015. 4. 16.) 이후로 배분순위의 변동이 가능하므로 (주)♀♀은행에게 근저당 설정 당시(2005. 9. 6.) 대출 약정 서류를 보완 요청하였고 기존 대출은 상환(2006. 6. 28.) 되었음을 확인할 수 있었다.

[표 19] 주요 권리관계 내역

일자	등기 설정		대출 내역
2005.09.06	을구 1번	근저당권 설정 근저당권자: (주)♀♀은행	1차 대출(150백만원)
2006.06.28			1차 대출 상환 2차 대출(100백만원)
2007.10.16	갑구 4번	♀♀구청 압류	
2008.07.30	갑구 7번	◆◆◆세무서 압류	
2015.04.16	을구 1-1번	근저당권 이전 (사유: 흡수합병) 근저당권자: (주)♀♀은행	
2016.06.26			2차 대출 상환 3차 대출(110백만원)

저당권설정등기로 담보되는 채무를 변제하여 저당권이 소멸되는 경우 그 등기도 말소되어야 하지만, 다시 제3자에게 차용할 때 기존 채권자 명의의 저당권설정등기를 유용³⁴⁾하는 합의를 할 수 있다. 단, 합의에 따른 부기등기 전에 이해관계를 가지게 된 자에 대하여는 위 합의 사실을 들어 저당권의 유효를 주장할 수는 없다.³⁵⁾

따라서, 기존 채권자 명의의 저당권설정등기(2005. 9. 6.)를 유용하는 합의를 하고 이에 따른 근저당권 이전 부기등기 (2015. 4. 16.) 전에 이해관계를 가지게 된 ◆◆◆세무서(2008. 7. 30.) 압류에 대하여 (주)♀♀은행은 저당권의 유효를 주장할 수 없다.

위 내용을 바탕으로 후순위 채권자였던 압류권자 ◆◆◆세무서에게 배분 배제 신청서를 제출 받아 배분 제외하였고, 그 결과 ♀♀은행으로 배분 예정이었던 91백만 원을 ◆◆◆세무서로 배분하여 조세 수익 확충에 기여하였다.

34) 유용(流用): 남의 것이나 다른 곳에 쓰기로 되어 있는 것을 다른 데로 돌려씀

35) 대법원 1998. 3. 24. 선고 97다56242 판결

다. 실적 또는 성과

인천지역본부 ◆◆◆◆팀은 공매사건 진행 물건에 대한 권리관계를 면밀히 검토하여 배분 제외를 요청하는 등 적극적인 업무처리로 ◆◆◆ 세무서의 배분금을 추가 회수하였다.

[표 20] ◆◆◆세무서 배분금

(단위 : 원)

차액 (C=B-A)	배 당 예상금액 (A)	실제 배 당금액 (B)
91,146,695	76,844,405	167,991,100

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장은 적극적인 업무처리로 조세 수익 확충에 기여한 ◆◆◆팀을 격려하고 해당 업무 사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다.

(통보)